

CONTRATO DE TRABAJO ESPECIAL PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS

En la ciudad de RIOBAMBA, a los 10 días del mes de noviembre del año 2025, comparecen, por una parte, la compañía SUPERDEPORTE S.A., legal y debidamente representada por MARTINEZ MINDA FERNANDO en su calidad de APODERADO ESPECIAL, a quien en adelante se denominará "EMPLEADOR", y por otra, el señor/a GUIDO PAUL ILLANES LOPEZ, con cédula de ciudadanía número 0650083553 por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará "TRABAJADOR". A los comparecientes se los denominará como "PARTES" y de forma individual, como "PARTE". Los comparecientes son mayores de edad, hábiles en derecho para contratar y obligarse, quienes libre y voluntariamente por los derechos que representan, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo Especial para los Sectores Productivos (en adelante "Contrato Productivo") de conformidad con las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- La compañía SUPERDEPORTE S.A. es una empresa legalmente constituida bajo el amparo de la Leyes de la República del Ecuador, su domicilio principal es la ciudad de QUITO, Provincia de PICHINCHA y que tiene como objeto social principal VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS AL POR MAYOR Y MENOR.
- Dentro del giro de su actividad, el EMPLEADOR requiere contratar los servicios de una persona para que realice las actividades de TRABAJADOR OPERATIVO de conformidad con las actividades descritas en el Reglamento Interno de Trabajo del EMPLEADOR.
- El TRABAJADOR declara que tiene los conocimientos, experiencia y competencias necesarias para desarrollar las labores para las cuales es contratado.
- Mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-220 el Ministerio de Trabajo expidió la norma que regula la modalidad contractual especial para los sectores productivos en el cual se regula el contrato productivo que tiene como finalidad incentivar la generación de empleo y la formalización del trabajo en los sectores productivos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.- Con estos antecedentes expuestos, EL EMPLEADOR contrata los servicios lícitos y personales del señor/a GUIDO PAUL ILLANES LOPEZ que desempeñe las funciones de TRABAJADOR OPERATIVO, cuyas actividades constan descritas en el Reglamento Interno de Trabajo, así como en aquellas actividades inherentes a dicha posición de conformidad con las instrucciones verbales o escritas que le serán suministradas en el momento oportuno y de acuerdo con las necesidades o requerimientos de EL EMPLEADOR.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.- A más de observar las disposiciones del Código del Trabajo y el reglamento interno de trabajo, son obligaciones del TRABAJADOR, las siguientes:

- No podrá suspender o abandonar el sitio destinado a sus funciones, sin la autorización previa del EMPLEADOR;
- Deberá cumplir con diligencia, capacidad, eficiencia y honradez toda gestión que se le encomiende y que se encuentre dentro del campo de sus funciones, sujetándose a las normas, procedimientos, reglamentos, horarios y demás disposiciones laborales vigentes en el sitio del trabajo y las que más adelante se expidieren;
- Hacer uso adecuado de todos los materiales, documentos, útiles, equipos, maquinarias y en general las herramientas que le fueren entregadas para la ejecución de sus actividades o que estuvieren bajo su cuidado o vigilancia.
- De acuerdo a la normativa interna, se obliga a responder y responsabilizarse por los daños que se originen por el uso inadecuado, por la pérdida, por el deterioro o destrucción de esos bienes. El valor de aquellos bienes de propiedad del TRABAJADOR, que sean considerados como destruidos, dañados o perdidos, como producto de la negligencia, descuido o uso inadecuado del TRABAJADOR, podrá ser descontado de su remuneración, conforme lo establecido en el reglamento interno de trabajo.

CLÁUSULA CUARTA: LUGAR DE TRABAJO.- El trabajo contratado será prestado por el TRABAJADOR, en el domicilio del EMPLEADOR ubicada en la ciudad de RIOBAMBA, Cantón RIOBAMBA Provincia de CHIMBORAZO.

El EMPLEADOR podrá trasladar sus oficinas a otro lugar dentro de la ciudad o disponer que el trabajador cumpla sus labores en otro lugar o ciudad, lo cual es aceptado por el TRABAJADOR, en caso de que el lugar de trabajo sea fuera de la ciudad EL EMPLEADOR deberá dar cumplimiento a lo determinado en el numeral 22 del Art. 42 del Código del Trabajo.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO Y PERÍODO DE PRUEBA.- El presente contrato tendrá un plazo de vigencia de 1 año, pudiendo ser renovado por una sola vez hasta por un (1) año adicional a decisión del EMPLEADOR. Los primeros noventa días del plazo antes señalado serán de prueba, tiempo durante el cual cualquiera de las partes podrá darlo por terminado comunicando a la otra de dicha decisión, sin que se genere el pago de indemnizaciones.

El EMPLEADOR deberá comunicar al TRABAJADOR su decisión de renovar o dar por terminado el presente contrato pudiendo inclusive hacerlo el último día del plazo pactado, comunicación que podrá hacerla el EMPLEADOR a la dirección de correo electrónico señalada en este contrato.

CLÁUSULA SEXTA: JORNADAS Y HORARIO DE TRABAJO.- La jornada laboral ordinaria objeto de este contrato será de cuarenta (40) horas semanales, las cuales podrán ser distribuidas en un máximo de seis (6) días a la semana sin sobrepasar las ocho (8) horas diarias. El TRABAJADOR tendrá al menos 24 horas de descanso consecutivas a la semana.

En caso de requerir la prestación de servicios ininterrumpidos para atender las necesidades del negocio, el EMPLEADOR podrá establecer jornadas de trabajo de hasta 20 días consecutivos de labores y 8 días de descanso consecutivos, pudiendo el EMPLEADOR distribuir los días de labores y de descanso antes señalados de conformidad con sus necesidades, lo cual deberá ser comunicado al TRABAJADOR.

En caso de que los días de descanso acumulados concedidos al TRABAJADOR superen el número de días de descanso forzoso o de compensación, serán imputables al período de días de vacación anual a que tiene derecho cada trabajador de conformidad con el artículo 69 del Código del Trabajo. Sin perjuicio de que estos días sean remunerados.

Los comparecientes acuerdan que el EMPLEADOR podrá disponer el incremento de horas de la jornada diaria de trabajo, a cambio de que se otorgue al trabajador más días de descanso determinados por el EMPLEADOR, para compensar tales horas adicionales, pero en ningún caso la jornada excederá de doce (12) horas al día. Si se llegare a exceder el número de horas de trabajo o laborar durante los días que corresponde a descansos forzosos acumulados, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Trabajo.

En los horarios señalados no se encuentra incluido el tiempo para alimentación, el cual podrá ser de hasta una (1) hora que será determinado por el EMPLEADOR, debiendo considerarse que el tiempo de alimentación no forma parte de la jornada de trabajo.

En caso de trabajadores que se encuentren bajo estado de llamada o stand by, en horarios o turnos fuera de la jornada ordinaria de trabajo establecida, la Compañía pagará únicamente las horas efectivamente laboradas es decir aquellas llamadas o casos atendidos bajo este régimen, con los recargos establecidos en la Ley.

El EMPLEADOR establecerá los horarios y jornadas en que el TRABAJADOR prestará sus servicios, debiendo comunicar de los mismos a través de los canales y medios que determine el EMPLEADOR.

El trabajador queda prohibido de laborar horas suplementarias o extraordinarias sin autorización escrita de su Empleador a través de su Jefe inmediato de conformidad con la política que para el efecto emita el EMPLEADOR.

CLÁUSULA SÉPTIMA: REMUNERACIÓN.-

EL EMPLEADOR se obliga a pagar al TRABAJADOR, por los servicios prestados, la suma de US\$ 488 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO), cantidad que le será pagada mensualmente, de acuerdo a lo establecido por el EMPLEADOR.

Las partes contratantes, expresamente acuerdan que todos los aumentos y revisiones salariales que efectúe el EMPLEADOR, voluntariamente, durante la vigencia de este contrato de trabajo, serán imputables a cualquier revisión, aumento o fijación de sueldos que ordene el Ministerio de Relaciones Laborales, durante el mismo lapso y en cualquier forma que lo realice.

De la remuneración del TRABAJADOR, se deducirán los valores que correspondan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los respectivos del impuesto a la renta en el evento de que sea procedente de conformidad con la Ley y todos aquellos previstos en las políticas internas de trabajo y Reglamento Interno de Trabajo que cuenten con autorización por escrito, por parte del TRABAJADOR.

El EMPLEADOR se obliga a entregar al TRABAJADOR el rol de pago de la remuneración del TRABAJADOR, en donde deberán constar de manera detallada los ingresos y descuentos aplicados.

La entrega del rol de pagos puede realizarse mediante correo electrónico designado por el TRABAJADOR en este contrato, en el correo institucional que se le entregue o mediante el INTRANET que mantiene la compañía SUPERDEPORTE S.A.

Una vez recibido el rol de pagos, el TRABAJADOR tiene tres días hábiles para realizar observaciones en caso de tenerlas o, caso contrario, se entenderá aceptado en su totalidad.

Además, EL EMPLEADOR pagará a EL TRABAJADOR, las remuneraciones adicionales y beneficios sociales a los que tenga derecho de conformidad con la Ley.

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

No obstante lo indicado en la cláusula anterior, las partes pueden dar por terminado anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

1. Por acuerdo entre las partes;
2. Por cumplimiento del plazo;
3. Por incurrir el TRABAJADOR en faltas graves señaladas en el reglamento interno, previo visto bueno; y
4. Por las casuales previstas en el artículo 169 del Código de Trabajo;
5. Las demás previstas en la Ley.
6. De igual manera, la terminación podrá darse por cualquier de las causales previstas en los artículos 172 y 173 del Código de Trabajo.

CLÁUSULA NOVENA: INVENCIÓNES. -

Los descubrimientos e invenciones, las mejoras en los procedimientos, así como los trabajos y resultados de las actividades del trabajador, mientras preste sus servicios al EMPLEADOR, quedarán de la propiedad exclusiva de este último, el cual podrá patentar o registrar a su nombre tales inventos o mejoras.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD. -

Es obligación del TRABAJADOR guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre toda la información que conozca o a la que tenga acceso con ocasión de las labores a que se refiere el presente contrato de trabajo o con ocasión de su vinculación con su EMPLEADOR, bien sea que la información se obtenga de manera oral o escrita.

El incumplimiento de esta obligación se califica como falta grave y será justa causa para que el EMPLEADOR ejercite las acciones legales correspondientes. La presente declaración y compromiso de guardar confidencialidad y/o reserva es de carácter permanente, por lo cual me comprometo a cumplirlo a cabalidad durante el tiempo que dure mi relación laboral con ella y aún después de concluida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la suscripción del presente Contrato, el TRABAJADOR da su consentimiento, libre, informado, inequívoco y expreso para que el EMPLEADOR trate sus datos personales. Con este consentimiento, el EMPLEADOR podrá acceder a la siguiente información personal del TRABAJADOR: (i) aquella información que suministre al TRABAJADOR relacionada con el presente Contrato (entre otra: nombre, identificación, datos de contacto, historia laboral, perfil laboral, posición actual, las funciones que desempeña en el desarrollo de su trabajo, la compensación y los beneficios que percibe), (ii) aquella información personal que no siendo del TRABAJADOR éste entrega al EMPLEADOR para el correcto ejercicio e implementación de la relación contractual entre las Partes (por ejemplo y entre otra: datos de hijos y esposa para el reparto de utilidades o, de ser el caso, inclusión en planes de telefonía móvil, seguros de vida, convenios con cadenas de supermercados), (iii) historia clínica y resultados de exámenes médicos ocupacionales realizados en cumplimiento del presente Contrato; y, (iv) de ser requerido por el EMPLEADOR, datos biométricos de registro de acceso y salida.

Las finalidades del tratamiento de datos personales por parte del EMPLEADOR son las siguientes: (i) administrar la información personal para el correcto desempeño de las funciones encargadas al TRABAJADOR, (ii) adoptar las medidas necesarias para proteger la salud e integridad física y emocional del TRABAJADOR, (iii) para uso interno del EMPLEADOR en cumplimiento con lo que dispone la normativa laboral y de seguridad ocupacional vigente; (iv) también podrá ser utilizada en procesos jurisdiccionales, mediaciones, arbitrajes u otros.

El TRABAJADOR también da su consentimiento para que la Empresa pueda transferir la información personal entregada a otras empresas del grupo al que pertenece ésta -domiciliadas o no en Ecuador- y a terceros -domiciliadas o no en Ecuador- con el objetivo de dar cumplimiento al presente Contrato y administrar de una manera eficiente la relación contractual entre las Partes. Esto incluye la entrega de su información a sus abogados para el uso de la misma en procesos administrativos o judiciales cuando lo amerite sin que esto pueda violar ningún derecho del trabajador.

El EMPLEADOR tratará la información personal durante la vigencia de la relación contractual entre las Partes y hasta que legalmente sea requerido. Cuando deje de ser legalmente requerido su tratamiento, la destruirá o anonimizará. El EMPLEADOR realizará sus mejores esfuerzos para proteger la información al amparo de lo que dispone la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Para solicitar el acceso, rectificación y actualización, eliminación, oposición y portabilidad del tratamiento de los datos personales, en el caso de darse los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, como en su reglamento y resoluciones, el colaborador puede dirigir un escrito al responsable del tratamiento, en este caso, a través de la dirección electrónica que se ha dispuesto para el ejercicio de los derechos: privacidad@superdeporte.com.ec

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NORMAS SUPLETORIAS. -

Para cuanto no se haya estipulado expresamente en este contrato, las partes se someten a las normas contenidas en el Código del Trabajo y demás disposiciones legales pertinentes.

DÉCIMA TERCERA. - INFORMACIÓN:

Para todos los efectos de notificaciones y comunicaciones del EMPLEADOR, el TRABAJADOR señala como válidas las siguientes direcciones e información:

- Dirección domicilio: Tumbucuna y Guayas
- Teléfono domicilio: 8-346-141
- Teléfono celular: 0979021337
- Correo electrónico personal: guido.illanes38@gmail.com
- Persona de contacto y número telefónico fijo y celular: Lisbeth Illanes 0986845361

DÉCIMA CUARTA. - JURISDICCIÓN:

Para cualquier controversia que surgiere entre las partes, éstas se someterán a las leyes de la materia y a los Juzgados y tribunales de la Provincia de PICHINCHA. Las partes se ratifican en el contenido de las cláusulas precedentes, en razón de todo lo cual en unidad de acto con la autoridad respectiva firman por triplicado en ejemplares del mismo valor y tenor.

MARTINEZ MINDA FIDEL FERNANDO
APODERADO ESPECIAL SUPERDEPORTE S.A
EMPLEADOR


GUIDO PAUL ILLANES LOPEZ
CI. 0650083553
TRABAJADOR



CONTRATO SECTOR PRODUCTIVO

Las partes se ratifican y aceptan el contenido de las cláusulas contractuales.

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR

CI / RUC:	1791413237001
Razón Social:	SUPERDEPORTE S.A.
Representante Legal:	CORRAL JIMENEZ FAUSTO FERNANDO

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

CI / Pasaporte:	0650083553
Nombre del Trabajador:	ILLANES LOPEZ GUIDO PAUL
Edad:	22
Discapacidad:	Ninguna
Migrante Retornado:	No

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tipo de Contrato:	CONTRATO SECTOR PRODUCTIVO
Fecha de inicio de labores:	10/11/2025
Fecha terminación de contrato:	09/11/2026
Período de prueba:	Si
Remuneración:	\$ 488.00
Cargo del trabajador:	TRABAJADOR OPERATIVO
Grupo ocupacional:	OCUPACIONES ELEMENTALES
Jornada de trabajo (horas):	240.00
Contrato con beneficio juvenil:	No
Es trabajador sustituto:	No
Código hash:	